

מסורת הש"ם

(א) נדרים לב: (ב) צ"ב מ: נדרים לב: מת: (ג) ר"ה ו. קטין פ"א מ"א [חולין קלט. ערכין כ"א]. (ד) ונחמים ד: (ס) נדה מג: (ז) נדה לו. וסס אח"כ ולא מנענו אבל כ"כ: אח"כ ולא מזוב ונענו ועיין בקרבן אהרן: (י) ונדרים לב: (יג.) (ח) ונדרים כג: (ט) ודף ה: (י) וויקרא טו: (י) מנזרע ממלתא דנשים פרשה ג, (ז) וד"ה לא אחרי ד"ה ור"ג הלל דין: (ט) גי רש"א להחיל דהתם מפיק (י) ע"ש, (ז) וצ"ל דסיפא: (ס) ונצי' מוספות צ"ק כל: ד"ה זה ותוספות צ"ב מ: ד"ה רבינא: (ע) ונצי' מוספות חגיגה ט. ד"ה אח"כ ותוספות צ"ק ס: ד"ה מי קמתי: (פ) ונצי"ק ותתנתי כפזו מוספות מידון אחר ועי' מו"ק שבת ס: ד"ה אין: (פ) פ"א מנז,



**תורה אור השלם**

- ↑ וְסֵמֶךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַעֲלָה וְיִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלֶיהָ: ויקרא א ד
- ↑ וְעָשָׂה אֹהֶם וְהָבִין אֶחָד וְשָׂאתָ וְהָאֶחָד עֹלָה וּבָכַר עֲלֵיוֹ הַבֹּחֵן לִפְנֵי ה' מוֹזָבֵה: ויקרא טו טו
- ↑ וְכִי יִשְׁהָר הַזֶּבֶן מוֹזָבֵה וְקָפַר לוֹ שְׂבַעַת יָמִים לְשִׁהָרָתוֹ וַיִּבְשֶׁם בְּגָדָיו וַיִּדְחַץ בְּשָׂרוֹ בְּיָמָיו חֲמִים וְיָשָׁרָה: ויקרא טו יג



**הגהות הב"ח**

(א) תוס' ד"ה דייקת וכו' וקבאל הוא לומר כן. צ"ב צריך לומר דאם לא ד"מ"מ למיפקר כללים שאין עושין כזה אולי לא לא קפדי וכ"כ התוס' בפרק חזקת הכמים: (ב) ד"ה אין בין וכו' בדיוק דלמחר כ"י עלי הוי חובה וי"ל:



**רבינו חננאל**

[מתנ'] אין בין המודר הנאה מחבירו למודר הימנעו מאכל, אלא דריסת הרגל ובלים שאין עושין בהן אוכל נפש. כגון בדיקא וביצוא בהן, דלמודר דהתם אסור. ואליעזר ל"י אליעזר דתנא אפי' ריתור אסור במודר התנא, פי' אפי' דברים שדרך בני אדם לוותר עליהן כגון דריסת הרגלים בחצוצר שאם יכנס אדם ויהלך בה אין מקפידין עליו וביצוא בזה, אפי' כגון זה אסור. אבל למודר ממנו מאכל, דריסת הרגל ובלים שאין עושין בהן אוכל נפש כגון קערה ותחמוץ וכן כיצוא בהן. מותר. הא כלים שעושין בהן אוכל נפש, כגון נפה וכברה וריחים ותנור וביצוא בהן, זה שוין, שיהיו אסורין. **[מתנ']** אין בין נדרים ונדבות כ"י. וא לכל התנא דכדמיכ כי תדר נדר לה' (וגו') [ואלהיך לא תאחר לשלמו]. זה וזה שוין, כלומר אם יאחר בין הנדר ובין הנדבה, עובר הנדר בל התנא. תנן **התם** איו הונא: נדר האומר עלי עולה, איו היא נדבה האומר הרי זו נדבה. ומה ביניהן, נדרים מתו או נגנבו חייבין באחריות שני' ונצרה לו לכפר עליו, דייקנין מעליו את שעליו, כלומר אם אמר עלי חייב באחריות. דכיון דאמר עלי כמאן דרמי אכתפיה דמי, שחייב למוסור למי שחייב לו. אבל הנדבה אין חייב באחריותה. **[מתנ']** אין בין זב הוראה שתי ראיות לרואה שלש וגו'. הא לעניינן משכב ומושב וספירת שבעה טהורין, זה וזה שוין. דהניא או החתים בשור מוזוב, דייקנין מדמיכב מוזוב שמענין מינה אף מקצת זובו טעמא משכב ומושב, להביא את שראה שתי ראיות שיטמא משכב ומושב. כל הטעון משכב ומושב טעון ספירת שבעה, כדתינא מוזוב וספר, מקצת זובו נמי טעון ספירת שבעה להביא את שראה שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. מנתניח מני ר' סימאי היא, דתני ר' סימאי מנה הכתוב שתיים וקרא טמא שלש וקרא טמא, הא כיצד שתיים לטומאה

**בתנ'י** **אין בין המודר הנאה.** מודר הנאה חמור ממודר מאכל: **דריסם הרגל.** שהמודר הנאה אסור ליכנס לציטו והמודר מאכל מותר: **ובלים שאין עושין בהן אוכל נפש.** מותר להשאיל למודר מאכל. ודוקא בנמוס שאין משכירין כיוצא בהן אבל בנמוס שמשכירין כיוצא בהן תנן בזהד"א:

**דאסור דכל הנאה שאם לא ההנהו זה היה מחסר זה פרוטה הנאת מאכל היא שהרי ראויא אותה פרוטה לקנות זה מאכל: **גב' הא לענין כלים שעושין בהן אוכל נפש.**** אסור אף במודר מאכל ואפי' בנמוס שאין משכירים: **הא לא קפדי אינשי.** ואמאי אסור במודר הנאה: ויפור. דבר שהיה מוותר לכל אדם ואינו מקפיד עליו: **בתנ'י** נדר ונדבה מפרש בגמרא נדר האומר הרי עלי עולה ולאחר זמן הפרישה חייב קבלה עליו: **גב' הא לענין כל פאהר.** ואף על גב דנדבה בקרא דכל תאחרתי) לא כתיבא הא מרבינן ליה בנמסכת ראש השנה(ט) מגורה שזה: **אם שעניו חייב בנחריטו.** הכי דרש ליה לקרא ונצרה לו נדרו לכשיתכפר בהן הויא נצרה אבל מקמי כפרה לא נצרה ובאיהו קרבן אחרמי לך באתו שעניו והיינו עליו דקרא: **מאי משמע.** דעלוי קבלת אחריות עליו: **בתנ'י** **ספי ראיוס.** ציוס אחד או בשני ימיס רלוסיס וכן שלש ציוס אחד או בשלשה ימיס רלוסין או שמיס ציוס אחד ואחת למחר: **גב' משכב ומושב.** שכב או ישב על גבי עשרה בגדים זה על זה כולן אבות הטומאה ואפילו לא נגע בהן. ואילו נגע בדבר שאינו משכב ומושב אינו [אלא] ראשון לטומאה ואינו מטמא אדם וכלים אלא אוכלין ומשקין: **וספירה שבעה.** משיפסוק לריך למנות ו' נקיים קודס שיטצול ואס ראה וזי בנחת מהן סתר כל המנויין: **מנא הני מיני.** דשוין לטומאה ואין שוין לקרבן: **מנה הכסוב שמיס.** ואשכ כי יהיה זב מבשרו וצו טמא הוא (ויקרא טו) הכי שמי ויצות מנייות כלן וקראו טמא: **שלש וקראו טמא.** דשמי וזאת תהיה טומאתו צווצו רר צצרו את צדרי או החמיס בשור מוזוב (שס) הכי לך שלש וקראו טמא טומאתו היא': **הא כילה.** אס משמיס טמא למא פטר לך הכתוב שלש: **שמיס לטומאה.** לכל חומר טומאת זב: **ולא לטומאה.** חמורה אלא כצעל קרי בעלמא: **ראה שמיס.** והכי ככר ירד לכל חומר טומאה ומי הוציאו: **מוזוב.** משמע מקצת וצו: **לא ידענא כמה ראיוס.** האי מקצת דמשמע מהאי קרא לא ידעינן מאי היא או שלש וארבע או שמיס ושלש: **לכשיפסוק מוזוב.** אין לריך ליעוצל קודס ספירה אלא משיפסוק ימנה: הכי גרסקין צתורת כהניס(ט) **מוזוב ולא מוזוב ומנגעו.** שאס היה זב ומזורע ופסק מוזוב ולא מתפרא עדיין מנגעו וספר אין אומרים לו אין ספירה זו נקיות עד שיטער אף מנגעו אלא מונה והולך מיד ועולה לו לספירת זוב ולכשיתרפא מנרעמו יעוצל מיד טבילה ראשונה של מזורע והיא עולה לו לטבילת נגעו חוזו ונטער מלעמא משכב ומושב ולטמא כלי חרס כהיטק כדין זב. ואף על פי שצריך לספירת שבעה לצרעמו לענין אכילת קדשים וטבילה שניה כדכתיב במזורע (ויקרא יד) ורחץ במים וטער ואחר יצא אל המנחה וישז מחוך לזהלו שצעת ימיס והיה ציוס השציעי יגלא את כל שערו וגו' ורחץ [את] בשרו במים וגו' אהני טבילה קמיימא לטהרו מלעמא משכב ומושב וכלי חרס כהיטק: **מוזוב וספר.** להכי סמך ספירה אלא וצו ללמדך שאף בשציל מקצת זב טעון ספירה. לימד על זב צעל שתי ראיות: **ל' לא יהא טעון ספירה שבעה.** בתמיה. אחר שאמרת שמיס כו' וה"ג הלא דין הוא אס מטמא משכב ומושב. בשמי ראיות לכל חומר טומאת זב מהיכן ימנעטו מספירה:

## מגילה נקראת פרק ראשון מגילה

**א"ל**א דריסת הרגל ובאים שאין עושין בהן אוכל נפש.דמודר הנאה אסור בהן ומודר מאכל מותר בנמוס שאין משכירין אבל בנמוס שמשכירין בפרוטה אסור אפי' במודר מאכל דלוחה פרוטה ראויא לקנות ממנה מאכל אבל כלים שעושין בהן אוכל נפש אסור אפילו צפחות משה פרוטה

כיון דהוי אוכל נפש:

**דריסת הרגל הא לא קפדי אינשי.** קשה דהא בחזקת הצמים (צ"ב דף טז:) קאמר בגמרא אלו דברים שאין להם חזקה ואלו דברים שיש להם חזקה וכו' מעמיד בהמה בנזר אין להם חזקה ומוקי לה התם בשותפין דצהעמדה כדי לא קפדי ופרץ והתנן השותפין שנזרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס בנזר ומשני לה התם מיהו שמעינן לה מינה דלדריסת הרגל קפדי ולא קשה (ט) מההיא דהתם פרק במרזא דביצה (דף לט:) דמשני התם דלעולם לא קפדי ומני ר' אליעזר היא דלמא התם מיירי בשותפין אבל שאר אינשי ודאי קפדי אבל הכא קשיא דמיירי בבתם בני אדם ואפי' הכי קאמר דלא קפדי ומיזך ר"ת דהכא מיירי בצקעה דלא קפדי בה שום אדם וסבירא הוא לומר כן (א) דומיא (ז) (דרישא) דכלים שאין עושין בהן אוכל נפש דמיירי שאין משכירין כיוצא בהן דמוקמינן לה בנדרים (דף לב:) כרבי אליעזר (ט):

**אין** בין נדר לנדבה. קשיא אמאי לא מני שנדבה בזה מן המעשר דכתיב (נדרים ט) וזבחת שלמים גזי מעשר ונדר אינו צא אלא מן החולין וכיוון דלמחר הכי עלי הוי (ב) נדר (ט) וי"ל דמני דצין לא תנא ליה משום דאיירי בקרבן שהופרש ככר ואשמעינן דאין חילוק בעצודתן אבל בקרבן שלא הופרש פשיטא ליה שם הרצה חילוקים אי נמי דתנא ושייר ונהי דאין צין קאמר דמשמע דהוי דוקא כדלמחר במריצה (צ"ק דף סב: ושס) מ"מ לא קשיא דצמסכת תענית (דף יג: ושס) אשכחן אין צין דשייר דקאמר אין צין שלש אמצעות וכי תימא תנא ושייר והא אין צין קתני ופרץ ומסבירא אין צין דווקא ולא שייך מיצה ומשני אי משום מיצה ולא שיוצא הוא מכל מקום משמע דאי הוה משייר ליה לא הוה קשיא ליה כלל אף על גב דקתני אין צין (ט):

י' ספרים דגרסי

**ומה מצודרע שאין משבא משכב ומושב.** וזמורת כהניס תני שמטמא משכב ומושב ומיזך רש"י בפסחים (דף סז: ד"ה זב) דהיינו לא לטמא אדם וכלים (ב) כגון זב עד

הוא **מוזוב ולא מוזוב ומנגעו.** שאס היה זב ומזורע ופסק מוזוב ולא נצטול קודס ספירה אלא משיפסוק ימנה: הכי גרסקין צתורת כהניס(ט) **מוזוב ולא מוזוב ומנגעו** אף מנגעו אלא מונה והולך מיד ועולה לו לספירת זוב ולכשיתרפא מנרעמו יעוצל מיד טבילה ראשונה של מזורע והיא עולה לו לטבילת נגעו חוזו ונטער מלעמא משכב ומושב ולטמא כלי חרס כהיטק כדין זב. ואף על פי שצריך לספירת שבעה לצרעמו לענין אכילת קדשים וטבילה שניה כדכתיב במזורע (ויקרא יד) ורחץ במים וטער ואחר יצא אל המנחה וישז מחוך לזהלו שצעת ימיס והיה ציוס השציעי יגלא את כל שערו וגו' ורחץ [את] בשרו במים וגו' אהני טבילה קמיימא לטהרו מלעמא משכב ומושב וכלי חרס כהיטק: **מוזוב וספר.** להכי סמך ספירה אלא וצו ללמדך שאף בשציל מקצת זב טעון ספירה. לימד על זב צעל שתי ראיות: **ל' לא יהא טעון ספירה שבעה.** בתמיה. אחר שאמרת שמיס כו' וה"ג הלא דין הוא אס מטמא משכב ומושב. בשמי ראיות לכל חומר טומאת זב מהיכן ימנעטו מספירה:

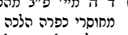
**שומרת**

את זובו או החתים בשור מוזובן וגו'. א"מר אם בשתיים טמא בשלש לא כל שכן, למא כתב עוד שלש, ללמד כי בשתי ראיות טמא הוא ופטור מן הקרבן בשלש ראיות חייב אף בקרבן, ואשקינן ואימא שתיים לקרבן ולא לטומאה, כלומר בשתי ראיות חייב קרבן אפי"ש שאינו טמא, ראה שלישיית חייב בטומאה ובקרבן. ופרקינן לא, דהניא וכפר עליו ובהון לפני ה' מוזוב, מקצת זבים מביאין קרבן ומקצת אין מביאין קרבן, והא תאמר כי בעל שתי ראיות מביא קרבן אין לך זב שאינו מביא קרבן, שאינו רואה אלא שלש, אלא שכבר הקדים רואה שתיים וכבר נחתוים בשתיים. מוכן ולהבא אפי' ראה כמה אין חייב אלא קרבן אחד, כו'. ואיצטרך דר' סימאי, לבדו כי בשתי ראיות נקרא טמא, ואיצטרך מוזוב, לדחות הקושיא שהקשו ע' ר' סימאי דאי לאו מוזובו הוה אמינא שתיים לקרבן שלש לקרבן ולטומאה כו' ופשוטה היא.

### ח.

### עין משפט ונר מצוה

נדר א מ"י פ"ו מהלכות נדרים הלכה ג סמג לארין רמב טו"ש"ע י"ד סימן כ"א סעיף א:
נדר ב מ"י פ"יד מהל' משעה הקרנות הל' ג סמג עשין קפה:
נדר ג מ"י שם הלכה ד ופ"ה מהל' נדרים הלכה ב:
נדר ד ה מ"י פ"ב מהל' מוסריי כפרה הלכה ו ופ"ו מהלכות אסורי ביאה הלכה ז ט ופ"ה מהלכות מוטמאי משכב ומושב הלכה ב:
סמג עשין כ"א:



**מוסף רש"י**

אין בין המודר הנאה מחבירו. שחבירו הדירו שלא יזנה ממנו בשום ענין למודר ממנו מאכל נפש. שלא הדירו אלא הנאת מאכל, אלא דריסת הרגל. לפגור בחבירו ולקבל דרכו, ובלים שאין עושין בהן אוכל נפש. ולהשתמש בכלים של מדיר שאין עושים בהם מאכל, דמודר המודר אסור דדריסת הרגל, דהיינו הנאה שמקבל דרכו ולהשתמש בכליו, אבל מודר ממנו מאכל מותר בשותפין לפי שלא הדיר ממנו אלא מאכל (נדריס כז:). ויתור אסור במודר הנאה. כגון בעה"צ שמודר הנאה מחטויו ושלח לו בעה"צ פרוטה לחטוי לקנות ממנו מנא אחרים בפרוטה והסוּף לו חטוי אחת ימירה או שמיס, אסור בעה"צ בחטויו וימור שהסוּף לו חטוי, דלמנה הוא ואפי"ש ששאר לוקחים ממי הסוּף כמו, קו' ומיהו רבנן שרי דמ"מ בשביל המקד הסוּף. לה על הששנן הקלוז לפירוטו שאלו לא היה לוקח ממנו בנמיס לא היה ענין לו חטוי לבעה"צ כלס (רשב"ם ב"ב כז:) ואלפיא דר"א אסור היסור של מדידת פירות, שני מני אף על גב דדריסת הרגל לא הויא הנאה מגורה אסור (נדריס כז:). איתור נדר האומר הרי עלי עולה. ואחר כן הפריס בנמה ואמר הכי זו לערי, אס מתא חייב באחריות, האיל ומעיקרא ארכבה אכמפיה (וחולין קטט). את שעליו. כגון דמי, דלמחר הרי עלי עולה, חייב באחריותו. אס הפריס בנמה לנדרו אם מתא זה ענבה, דהכי משמע אותו שעליו קריצי אותו ונצלה לו ועד שיקריעו לא נצלה ולא נפטרי, את שאינו עליו. כגון דלמחר הרי זו עולה (נבחים ט:).



**רבינו חננאל** (המשך)

שלש אף לקרבן. פירוש מנה הכתוב שתי פעמים זיבות, זוב וזוב, וקרא טמא, שני' איש איש כי יהיה זב מבשרו וזוב טמא הוא, עוד חזר הכתוב אחר ומנה שלש, בזובו אחת וזובו שתיים מוזוב הרי שלש, שני וזאת תהיה טומאתו בזובו ור' בשרו